天心桂花坪“5·29”一般道路交通事故调查报告

天心区政府事故调查组

2025年9月26日

目　录

一、 事故基本情况 2

（一） 肇事驾驶员基本情况 2

（二） 死者基本情况 2

（三） 车辆基本情况 2

（四） 涉事单位基本情况 3

（五） 事故发生经过 7

（六） 事故现场情况 8

（七） 人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、 事故应急处置情况 8

（一） 事故信息接报及响应情况 8

（二） 医疗救治和善后情况 9

（三） 事故应急处置评估 9

三、 事故原因分析 9

（一）道路交通事故证据 10

（二）事故直接原因 11

四、 涉事单位道路交通安全履职情况 11

五、 事故责任认定及处理建议 13

六、 事故防范措施建议 13

天心桂花坪“5·29”一般道路交通事故调查报告

2025年5月29日10时55分许，天心区桂花坪街道宜春路的新姚路至雀园路路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约113万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规之规定，2025年7月31日，天心区人民政府批复成立了由区应急局局长邓欣任组长，区应急局、区公安分局、区总工会、区交警大队、区交运局、桂花坪街道办事处为成员单位的天心桂花坪“5·29”道路交通事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质，查清了事故有关方存在的问题和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，天心桂花坪“5·29”一般道路交通事故是一起驾驶员（租用人）驾驶租赁车辆时因严重忽视行车安全、临危操作不当且超速行驶，与未按规定下车推行而横过道路的自行车发生碰撞，导致人员死亡的一般生产经营性道路运输事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）肇事驾驶员基本情况

方X平，男，1989年2月21日出生，汉族，身份证号码：4309XXXXXXXX216952，户籍所在地：湖南省益阳市安化县杨林乡易家段村，准驾车型：C1，驾驶证档案编号：430131925933，驾驶湘ADR2506号小型普通客车。持有长沙市交通运输管理局颁发的《中华人民共和国网络预约出租车汽车驾驶员证》，从业资格证号：4309XXXXXXXX216952，从业资格类别：巡游出租汽车驾驶员，证件有效期：2025年5月15日至2031年5月14日。

（二）死者基本情况

邓X琦，男，1959年2月6日出生，汉族，身份证号码：4301XXXXXXXX062018，户籍所在地：长沙市芙蓉区五一中路85号，驾驶一辆UCC牌红色山地自行车，在事故中受伤，送医后抢救无效死亡。

（三）车辆基本情况

湘ADR2506号小型客车登记车主为长沙优行网络科技有限公司，车架号LB378Y2W8RJ009629，发动机号R9DL1201Y，车辆检验有效期止于2026年2月28日。该车投保于中国人寿财产保险股份有限公司，交强险保单号（66050720254399990056 91）止于2026年1月 22日,商业险(保单号66053120254399990005 11）止于2026年2月14日。

事发时，湘ADR2506号小型客车正在运营，车上搭载一名乘

客，其接单平台为滴滴出行网约车平台。

（四）涉事单位基本情况

1.湖南鼎新展旺汽车服务有限公司

统一社会信用代码：91430104MA4L1W2D5K；成立于2015年11月25日，企业注册地址为湖南省长沙市开福区东风路街道车站北路579号湘域智慧大厦酒店式公寓及办公楼903号房，企业法定代表人陈X。经营范围：许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售；会议及展览服务；代驾服务；婚庆礼仪服务；社会经济咨询服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销；商务代理代办服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与长沙优行网络科技有限公司签订《框架合作协议》，依据协议约定，湖南鼎新展旺汽车服务有限公司系湘ADR2506号小型客车的实际所属单位。

2025年2月15日，该公司与方X平签订了《汽车租赁合同》，合同明确：湖南鼎新展旺汽车服务有限公司负责提供符合行驶条件的车辆、购买保险（含交强险和商业险）、承担正常保养及年检费用；方X平需按时支付租金、承担用车期间产生的燃料、违章、停车等费用，并合理使用车辆，不得转借、改装或用于商业广告等行为。若发生交通事故，乙方须立即保护现场、报警并通

知甲方，且必须至甲方指定维修点修理。维修费2000元以内由乙方承担；超出部分走保险，乙方仍须承担2000元以内的费用，并根据事故责任比例支付加速折旧费（全责/主责20%，同责/次责10%）及事故处理违约金（商业险出险2000元，交强险出险180元）。因乙方原因（如酒驾）导致保险拒赔的，由乙方承担全部赔偿责任。

2.长沙优行网络科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4L32H97L；成立于2016年3月3日，企业注册地址为湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园五路3号湖南苏宁采购有限公司办公室配套楼101-（二楼），企业法定代表人莫X诗。经营范围：许可项目：网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；企业管理；信息系统集成服务；办公设备租赁服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；陆路国际货物运输代理，广告设计、代理；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售，汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

长沙优行网络科技有限公司持有长沙市交通运输管理局颁发的《中华人民共和国网络预约出租车经营许可证》，湘交运管许可长字430100900003号，证件有效期：2022年9月30日至2027年9月29日。

与湖南鼎新展望汽车服务有限公司签订《框架合作协议》，协议明确：长沙优行网络科技有限公司为湘ADR2506号小型客车办理网约车专用运营指标挂牌手续，并提供车辆行驶证、营运证等随车证件；运营车辆相关活动产生的所有经济、法律责任和风险均由湖南鼎新展望汽车服务有限公司承担。

3.滴滴出行科技有限公司长沙分公司

统一社会信用代码：91430100MA4LL0NQ7M；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）；负责人：易X；成立日期：2017年4月24日；营业场所：长沙高新开发区延农路72号九天银河产业园4栋3楼；经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：预约出租汽车经营服务；货运站服务：道路客运；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；计算机技术转让；网络技术的研发；信息技术咨询服务；广告设计；广告制作服务；汽车租赁；企业管理咨询服务，家用电子产品修理，国际货运代理，国内货运代理；人才中介服务；汽车内饰用品、电子产品、通信设备、日用品、预包装食品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司关联公司北京嘉扬科技有限公司，统一社会信用代码：91110108MA00H22C6N；类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：李X；成立日期：2017年8月11日；营业场所：北京市海淀区唐家岭北路6号院1号楼C座五层501；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售自行开发后的产品；企业管理咨询；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；公共关系服务；企业策划、设计；会议服务；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机动车公共停车场服务；经营电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、从事互联网文化活动等依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京嘉扬科技有限公司（关联公司：滴滴出行科技有限公司长沙分公司）（甲方）于2025年1月18日与湖南鼎新展旺汽车服务有限公司（乙方）签订合作协议，合作内容：合作期限内乙方通过甲方提供的小桔租车平台（包括但不限于小桔租车网约车商城、小桔租车等）向用户展示符合甲乙双方约定及平台规则的待租车辆及租车方案，向用户提供长期稳定的待租车源以及最优惠的租车方案，并与用户通过平台完成车辆租赁交易，向用户提供优质的车辆租赁服务。协议中约定：甲方应依据现有技术维护和运营平台，使平台能够正常运行，乙方能够正常使用平台与用户顺利进行车辆租赁交易。乙方在平台发布和租赁的车辆应同时

符合协议规定条件，乙方应当严格按照安全生产法律规定，全面落实汽车租赁企业的安全生产责任。

滴滴出行科技有限公司长沙分公司持有长沙市交通运输管理局颁发的《中华人民共和国网络预约出租车经营许可证》，湘交运管许可长字430100900010号，证件有效期：2018年7月26日至2028年7月25日。

4.道路运输许可情况

依据长沙优行网络科技有限公司和湖南鼎新展望汽车服务有限公司签订的《框架合作协议》，长沙优行网络科技有限公司为湘ADR2506号小型客车办理了《网络预约出租汽车运输证》（湘交运管许可长字430100328597号），发证日期为2025年3月4日，有效期至2033年2月10日，经营范围为网络预约出租汽车客运。

（五）事故发生经过

2025年5月29日10时38分许，方X平通过滴滴出行网约车平台接到从长沙明州康复医院东南侧到长沙市生态环境保护综合行政执法局天心执法大队的订单。随后，方X平驾驶湘ADR2506号小型客车从长沙明州康复医院东南侧出发，行驶路线依次为：沿天心大道由南往北行驶，随后转入芙蓉路由南往北行驶，接着驶入雀园路由东往西行驶，最后经宜春路由南往北行驶。5月29日10时55分，当方X平驾驶该车沿长沙市天心区宜春路由南往北行驶至新姚路至雀园路路段时，恰遇邓X琦驾驶自行车在此处人行横道由东往西横过宜春路，由于方X平驾驶机动车

严重忽视行车安全、临危操作不当且超速行驶，加之邓X琦驾驶自行车横过道路未下车推行，导致两车发生碰撞，造成两车受损，邓X琦受伤后经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事发现场位于长沙市天心区宜春路的新姚路至雀园路路段，道路为城市道路，宜春路为南北走向，有人行横道，事发时天气晴，视线好，限速30km/h。



图1 事发当天现场情况（交警摄）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人经抢救无效死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），该起事故造成直接经济损失约113万元（包括死者邓X琦入院诊治、ICU抢救、遗体保存等费用），目前，后续赔偿已达成一致。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月29日10时57分许，长沙市公安局交警支队天心大队分控中心接此事故报警后，迅速指派四中队警力赶赴现场

处置，并通知122中队值班民警赶往现场；11时10分许，120救护车与执勤警力先后到达事故现场，协助医护人员将伤者送至长沙市中心医院进行抢救后立即开展事故调查及信息反馈工作。因事故中伤者伤情较重，警情转由122中队负责，122中队民警到达现场及医院了解事故情况后，立即将情况向分管副大队长进行汇报，天心交警大队副大队长韦克杰与122中队中队长黄君明迅速与中心医院专家对接，要求对伤者进行全力救治。后经医院通报，伤者因伤势过重，抢救无效于2025年5月29日22时10分许死亡。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，肇事驾驶员立即拨打120、110和122报警，120救护车到达现场后立即将伤者送往长沙市中心医院。2025年5月29日11时许，伤者有生命危险，经医生会诊，伤者被送进ICU进行抢救，5月29日22时10分许，医院宣布伤者邓X琦经抢救无效死亡。

事故发生后，肇事驾驶员积极安抚死者家属并沟通赔偿善后事宜，就赔偿事宜达成一致意见，未造成负面舆情。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

通过现场勘查、收集证据资料和证人证言，调查组综合分析

推断，认定这是**一起驾驶员（租用人）驾驶租赁车辆时因严重忽视行车安全、临危操作不当且超速行驶，与未按规定下车推行而横过道路的自行车发生碰撞，导致人员死亡的一般生产经营性道路运输事故**。具体分析如下：

（一）道路交通事故证据

1.事故车辆鉴定情况

湖南大学司法鉴定中心湘湖大司鉴【2025】痕（交）鉴字第484号司法鉴定意见书证实：

（1）湘ADR2506号小型轿车制动系、转向系均未发现异常，照明及信号装置不符合标准要求；

（2）湘ADR2506号小型轿车前部与邓X琦驾驶的自行车左侧面发生过碰撞；

（3）湘ADR2506号小型轿车在事发时的行驶速度介于60.08km/h至65.36km/h。

2.死者车辆鉴定情况

湖南大学司法鉴定中心湘湖大司鉴【2025】痕（交）鉴字第598号司法鉴定意见书证实：邓X琦骑行的自行车在事发时的行驶参考速度为14.91km/h。

3.尸体鉴定情况

湖南大学司法鉴定中心湘湖大司鉴【2025】病鉴字第211号司法鉴定意见书证实：被鉴定人邓X琦符合交通事故致重型颅脑损伤及全身多发损伤死亡。

4.驾驶员饮酒鉴定情况

根据出勤民警对驾驶员方X平进行呼气式酒精检测：结果为0mg/100ml。

5.道路交通事故认定书结论

《长沙市公安局交通警察支队天心交通警察大队道路交通事故认定书》（第430103120250000033号）根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五章第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定认定：

（1）方X平承担此次交通事故的主要责任；

（2）邓X琦承担此次交通事故的次要责任。

（二）事故直接原因

方X平驾驶机动车严重忽视行车安全[1]，临危操作不当且超速行驶[2]，邓X琦驾驶自行车横过道路未下车推行[3]，是导致事故发生的直接原因。

四、涉事单位道路交通安全履职情况

（一）湖南鼎新展旺汽车服务有限公司

交通事故发生后，调查组立即对湖南鼎新展旺汽车服务有限公司展开调查，通过查阅公司安全培训资料、交通事故车辆管理

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

[3]《中华人民共和国道路交通安全法 实施条例》第七十条第一款：“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”

台账、安全生产隐患排查治理登记等资料。经核查，湖南鼎新展旺汽车服务有限公司制定了安全生产责任制度、业务操作规程、管理制度，建立了隐患排查治理制度，对驾驶人方X平开展了安全教育和培训，落实了车辆维保工作，在本次事故中未发现该企业存在违法行为。

案发后，湖南鼎新展旺汽车服务有限公司积极推进后续处理工作，公司安全员陪同涉事司机前往交警队协助处理事故相关事宜，并持续跟进与保险公司的协商，推动其垫付了丧葬费用并督促其积极配合完成后续赔偿等收尾工作。

（二）长沙优行网络科技有限公司

事故发生以后，长沙优行网络科技有限公司要求运营商一方面强化驾驶员的线下安全培训，另一方面进一步加强其线上安全培训；同时，公司内部也组织人员召开安全运营专题会议，以全面提升安全管理水平。

（三）滴滴出行科技有限公司长沙分公司

经调查，该公司建立了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度及隐患排查治理制度，对驾驶员履行了安全教育培训的义务，在本次事故中未发现该企业存在违法行为。

事故发生后，滴滴出行科技有限公司长沙分公司高度重视，第一时间向长沙市城市公共交通事务中心报告事故情况，同步联系涉事司机，告知平台保障政策并指导其处理事故相关事宜，同时对接交警部门配合事故调查。此外，该公司严格落实“四不放过”原则，推进事故深度调查、隐患排查整改，对相关责任人进

行教育处理，召开事故复盘通报会议并组织驾驶员开展安全培训，全面强化后续安全管理。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对天心桂花坪“5·29”一般道路交通事故有关责任人员作如下处理：

（一）方X平，男，湘ADR2506号小型普通客车驾驶员。因其驾驶机动车严重忽视行车安全、临危操作不当且超速行驶，建议由区交警大队依法对其进行处理。

（二）邓X琦，男，自行车驾驶人。因其驾驶自行车横过道路未下车推行，但鉴于其在事故中死亡，不对其进行责任追究。

六、事故防范措施建议

（一）开展交通运输专项整治，规范运营秩序。交运部门应深刻汲取本次事故的教训，切实履行安全生产行业监管职责。需组织力量深入辖区内小微型客车租赁企业开展安全隐患专项排查，督促企业进一步健全内部安全管理制度，常态化开展从业人员安全教育培训工作，着力提升其安全防范意识与岗位责任意识。同时，对排查中发现的企业违法违规行为依法依规严肃查处，坚决防范安全风险，保障人民群众生命财产安全。

（二）加强租赁车辆动态监管，严控行驶风险。推动小微型客车租赁企业为所有运营车辆安装智能监控设备（如GPS定位、超速预警系统），实时监测车辆行驶速度、驾驶行为；一旦发现超速、急刹等危险操作，立即通过车载终端提醒租用人，同时后

台记录违规信息，作为后续是否续租的依据，从技术层面约束租用人驾驶行为。

（三）开展非机动车专项宣传引导，规范过街行为。区交警部门联合社区、学校、商圈等重点区域管理方，通过设置宣传展板、播放公益广告、现场劝导等方式，重点普及“自行车横过道路需下车推行”“礼让机动车道”等交规；在非机动车过街流量大的路口安排志愿者引导，对违规过街行为及时纠正教育，培养非机动车驾驶人的安全过街习惯。

天心桂花坪“5·29”道路交通事故调查组

2025 年 9 月 26 日